



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

CERTIFICACIÓN de la Secretaría General del Ayuntamiento de Zamora, relativa a aprobación definitiva, sin necesidad de resolución expresa, del modificado del Proyecto de Urbanización de la Unidad Urbana «Higueras» (antes, sector 7 «Higueras»). Expte.: 12463/2023.

Con fecha 27 de julio de 2026 el Sr. Secretario General de la Corporación ha expedido la siguiente Certificación:

José María Pastor García, Secretario General del Ayuntamiento de Zamora, del que es su Alcalde-Presidente D. Francisco Guarido Viñuela,

CERTIFICA

Que en relación con el expediente electrónico n.º 12463/2023 promovido por la Junta de Compensación de la Unidad Urbana «Higueras» (antes, Sector 7 Higueras), sobre Modificado de Proyecto de Urbanización de la referida Unidad Urbana, consta informe emitido por la Técnico de Administración General, Jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo de fecha 24 de julio de 2026 en relación con la aprobación definitiva de dicho instrumento de gestión urbanística, que copiado literalmente dice (en extracto):

«ANTECEDENTES:

1º.— La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 6 de agosto de 2024 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo en el expediente n.º 12463/2023:

Primero.— Aprobar inicialmente el Modificado de Proyecto de Urbanización de la Unidad «Higueras» presentado por D. Maximino San Gregorio Santos en representación de la Junta de Compensación Higueras, compuesto por estos dos Proyectos:

- Proyecto de Finalización de las obras de Urbanización redactado por el Ingeniero de Caminos D. Francisco Ledesma García, fecha abril de 2024.
- Separata del Proyecto de Infraestructura Eléctrica para suministro a urbanización del Sector 7 Higueras en Zamora redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Carlos Llamas Álvarez el 7 de junio de 2024 y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León.

Esta aprobación inicial queda condicionada a las siguientes prescripciones impuestas por el Jefe del Área de Urbanismo, Obras, Infraestructura Urbanas y Patrimonio en su informe de fecha 16 de julio de 2024:

- En relación con los centros de transformación que se ubican dentro de la parcela destinada a uso productivo y teniendo en cuenta la ordenanza que le es de

aplicación, no podrá realizarse ningún tipo de fragmentación o segregación que conduzca a la formación de linderos frontales menores de 12 metros ni a superficies de parcela menores de 300 metros.

- Las parcelas en las que se alojarán los centros de transformación y cuya cesión supuestamente se deberá realizar a la Compañía Distribuidora deberán vallarse con un cerramiento similar al del resto de la parcela pudiendo ser accesibles desde la vía pública a través de la correspondiente puerta de acceso que no podrá invadir la misma a la hora de su apertura.
- Se recuerda que debe contar con la autorización del Centro Comercial Valderaduey para la ejecución de la perforación dirigida que se contempla y para el alojamiento de la arqueta proyectada, recordándole que la misma quedará ubicada en terrenos de titularidad privada dentro del estacionamiento del referido centro comercial.

Además, deberá aportarse acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la certificación administrativa sobre aprobación del proyecto de normalización.

Segundo.– Someter dicho Modificado de Proyecto de Urbanización a información pública por un plazo de un mes debiéndose publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.– Notificar el presente acuerdo a los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la Propiedad, así como al Servicio Territorial de Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Zamora, por la afección del Proyecto de suministro eléctrico a la CL- 612 y a la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora por su afección a la Avda. Cardenal Cisneros, así como a la propiedad del Centro Comercial Valderaduey y a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

2º.– El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 168 de 29 de agosto de 2024, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.

Asimismo, el citado acuerdo fue notificado personalmente a la totalidad de los propietarios y titulares de derechos reales que constan en el Registro de la Propiedad, a la propiedad del Centro Comercial «Valderaduey» y a la mercantil i-DE Redes Inteligentes, S.A.U.

Igualmente, fue comunicado al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora y a la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora.

Durante dicho trámite de información pública y notificación/comunicación personal a los interesados no se ha presentado alegación alguna ni emitido informe alguno, conforme consta en Diligencia expedida al efecto por la Jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo de fecha 23 de julio de 2026, obrante en el expediente.

3º.– Con fecha 15 de julio de 2026 ha tenido entrada en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Zamora escrito suscrito por D. Maximino San Gregorio Santos (Presidente de la Junta de Compensación Higuera), copia de certificado expedido por el Sr. Registrador de la Propiedad n.º 1 de Zamora acreditativo de la inscripción en el mismo de las fincas resultantes del Proyecto de Normalización de la Unidad Higuera

tras la aprobación de Operación Jurídica Complementaria, dando cumplimiento así a una de las condiciones de la aprobación inicial del Modificado del Proyecto de Urbanización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El artículo 253.4 del Decreto 22/20004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León determina que los proyectos de urbanización se aprueban y modifican conforme al procedimiento regulado en el artículo 251.3, teniendo en cuenta que si durante el trámite de información pública y notificación a los propietarios no se presentan alegaciones ni se formulan informes contrarios a la aprobación del Proyecto, el mismo se entiende aprobado definitivamente sin necesidad de resolución expresa, añadiendo el precepto que en este caso, las notificaciones y publicaciones oficiales deben referirse a la certificación del secretario municipal acreditativa de la aprobación definitiva sin resolución expresa.

CONCLUSIÓN:

En el presente supuesto, no se han presentado alegaciones durante el trámite de información pública y notificación a los propietarios y tampoco se han emitido informes contrarios a la aprobación del proyecto, por lo que la Modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad Urbana "Higueras" se entiende aprobada definitivamente sin necesidad de resolución expresa.»

Y para que conste y surta sus debidos efectos se firma la presente certificación, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, comunicando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado. Se advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. En el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.

Zamora, 29 de julio de 2026.

El Alcalde,
P.D. La Concejala Delegada de Urbanismo,
Fdo.: ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO